

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5402/2534

นาง ทิพย์ วรรณ จิรณานนท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบุลย์ ไทย พาณิชย์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 40

ทนายโจทก์ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ล่วงหน้าเป็นเวลานานถึง 14 วัน มีเวลา
ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีได้ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ อีกทั้งคดียังมีตัวโจทก์อีกผู้หนึ่งซึ่ง
สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อศาลได้ ดังนั้น ถ้าสมมติทนายปวดยกะทันหันก็ยัง
มีตัวโจทก์มาศาลได้ในวันนัด และแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุขัดข้องจำเป็นต้องขอเลื่อน
คดีกรณีของโจทก์จึงถือไม่ได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย โจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอย่าง
ช้าภายในวันนัดสืบพยาน จะยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังจากวันนัดสืบพยานโจทก์
หาได้ไม่.

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขา
พระโขนง จำนวนเงิน 495,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 36,093.75
บาท และนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า นายสมบัติ อิศระภักดี ได้ยืมเช็คที่ไม่ได้ลงวันที่ของจำเลย เพื่อ
นำไปค้ำประกันหนี้บริษัทเอราวัณคอนกรีต จำกัดต่อมานายสมบัติได้สมคบกับโจทก์

ลงวันที่ในเช็ค และนำไปเข้าบัญชีเรียกเก็บเงิน เช็คไม่มีมูลหนี้ จำเลยทั้งสองจึงไม่
ต้องรับผิดชอบขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2532 ทนายจำเลยมาศาล
โจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ทนายจำเลยไม่ประสงค์จะให้ดำเนินคดีต่อไป
ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้จำหน่ายคดี

โจทก์ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2532 ขอให้รับคำร้องขอเลื่อนคดีนัดสืบ
พยานโจทก์ โดยอ้างว่าทนายได้มอบให้นางสาวพรสวรรค์บุญทิพย์ มายื่นคำร้องขอ
เลื่อนคดี แต่ไม่ปรากฏคำร้องดังกล่าวศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต ต่อมาเมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2532 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีนัดสืบพยานโจทก์อีกโดยยื่นคำร้อง
ขอขยายเวลายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีด้วย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เหตุที่โจทก์ยกขึ้นกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยคือทนาย
โจทก์ติดว่าความคดีอื่นที่ศาลจังหวัดเชียงรายซึ่งนัดไว้ก่อนแล้ว ก่อนจะเดินทางไป
ทนายโจทก์อ้างว่าได้มอบคำร้องขอเลื่อนคดีให้เสมียนทนายเพื่อนำไปยื่นต่อศาลชั้น
ต้นในวันนัดสืบพยานโจทก์ และอ้างว่า เมื่อถึงวันนัดสืบพยาน เสมียนทนายป่วยไม่
ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี เห็นได้ว่าทนายโจทก์ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ล่วงหน้า
เป็นเวลานานถึง 14 วัน ทนายโจทก์มีเวลายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีได้ล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอ แต่ก็หากระทำไม่ นอกจากนั้นคดียังมีตัวโจทก์อีกผู้หนึ่งซึ่งสามารถดำเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อศาลได้ดังนั้น ถ้าเสมียนทนายป่วยกระทันหันก็ยังมีตัวโจทก์มา

ศาลได้ในวันนี้และแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุขัดข้องจำเป็นต้องขอเลื่อนคดี กรณีของ
โจทก์ถือไม่ได้ว่า มีเหตุสุดวิสัย โจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอย่างช้าภายในวัน
นัดสืบพยาน จะยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังจากวันสืบพยานอันเป็นวันนัดสืบพยาน
โจทก์หาได้ไม่ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>